

தடுக்க முடியாதபோது, வீட்டுக்குள் தொட்டிலில் கிடக்கும் குழந்தைக்கு அவற்றால் எப்படிப் பாதுகாப்பளிக்க முடியும்... ஊட்டி வளர்க்கப்படும் ஆணாதிக்கச் சிந்தனை, ஊற்றிக் கொடுக்கும் போதை கலாசாரம், கட்டற்று கிடைக்கும் போர்னோகிராபி எல்லாம் சேர்ந்து குழந்தைகளைப் பாலியல் வெறியின் எளிய இலக்காக்குகின்றன. நாம் எந்தப் புள்ளியையும் இணைத்துப் பார்ப்பதில்லை.

இப்படியாக, கருக்கொலை தொடங்கி வரதட்சணை, ஆணவக்கொலை என, பெண்ணுக்கெதிரான எல்லா குற்றங்களையுமே தமிழ்ச் சமூகம் கலாசாரமாகவே கடைப்பிடிக்கிறது. பாலியல் வன்கொடுமையும் அதன் நீட்சியே ஆகும்! பாலின சமத்துவமற்ற சமூகத்துக்கு, பாலுறவுக்கும் வல்லுறவுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது. ‘ஒப்புதல்’ (Consent) என்ற வார்த்தையே அதன் அகராதியில் இருக்காது.

“கணவனின் வல்லுறவு தாம்பத்ய உறவே ஆகும்; கோபமான பெண்களை வல்லுறவு செய்தால் அவர்கள் அடங்கிவிடுவார்கள்; ஒரு பெண் சிரித்துப் பேசுவது ஆண்களைக் கவர்வதற்காகவே. எனவே, அவர்களிடம் அத்துமீறலாம்; ஆண் நண்பர்களைக்கொண்ட பெண்களையும் இரவில் வெளியே இருக்கும்போது பாலியல் வன்கொடுமை செய்யலாம்; பாலியல் வன்கொடுமை பெண்ணுக்கு மகிழ்ச்சியையே அளிக்கிறது; எந்த ஆணின் தொடுகையும் பெண்ணைக் கிளர்ச்சியடையவே வைக்கும்; பாலியல் வன்கொடுமையில் பெண்ணின் ‘வேண்டாம்’ என்பதற்கு ‘வேண்டும்’ என்பதே பொருள்.” - இப்படியான ஆபத்தான கற்பிதங்கள் ஆண் மூளையில் நிரம்பி வழிகின்றன. பல ஹீரோயிச திரைப்படங்கள் இப்படியான ஆபத்தான கற்பிதங்களை வளர்த்தெடுப்பதில் பெரும் பங்காற்றின.

இப்படி, இந்த ஆணாதிக்கச் சமூகம் கருத்தரிப்பிலிருந்து தம் காலுக்கடியில் வைக்கும் கண்ணிவெடிகளுக்குப் பலியாகாமல் தப்பிப்பதே இங்கே வாழ்க்கையாகப் பெண்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால், வீடுகளில் சட்டத்துக்குப் புறம்பாகப் பெண்களை வதைத்துக்கொண்டே, வீதியில் பாதுகாப்பை உறுதிசெய்யக் கடுமையான தண்டனைச் சட்டங்களை மக்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

2012-ம் ஆண்டு தலைநகர் டெல்லியில் ஓடும் பேருந்தில் கொடூரமாக வன்புணரப்பட்டு படுகொலைசெய்யப்பட்டார் மருத்துவ மாணவி நிர்பயா. உலகையே உலுக்கிய வழக்கு அது. அவர் பெயரில் ‘நிர்பயா சட்டம்’ (குற்றவியல் திருத்தச் சட்டம் 2013) பெரும் போராட்டங்களுக்கிடையே உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால் இந்தச் சட்டம் உண்டாக்கிய சமூகத் தாக்கம் என்ன... ஒன்றுமே இல்லை. உண்மையில் ஆண்டுதோறும் இந்தச் சட்டத்தின்கீழ் பதிவுசெய்யப்படும் வழக்குகளின் எண்ணிக்கைதான் அதிகரித்ததே ஒழிய, குற்றங்கள் குறையவில்லை. அண்மையில் உத்தரப்பிரதேசம், நொய்டாவில் ஒரு 16 வயது சிறுமி நிர்பயாபோலவே ஓடும் பேருந்தில் கூட்டுப் பாலியல் வல்லுறவுக்கு ஆளாக்கப்பட்டார். திரைச்சீலைகளால் முடிய அந்தப் பேருந்து, சிறுமியோடு சுமார் 50 கிலோ மீட்டர் தூரம் ஊரெல்லாம் சுற்றி டெல்லிக்குப் போகிற வரையாருக்கும் தெரியவில்லை. இங்கே இதுதான் நிலைமை.

சட்டம்-ஒழுங்கு நடவடிக்கையால் மட்டும் பாலியல் வன்கொடுமைகளைத் தடுக்க முடியாது என்பதற்கு இரண்டு முக்கியமான காரணங்களை ஆட்சியாளர்களும் மக்களும் புரிந்துகொள்ள வேண்டும். ஒன்று, கடுமையான சட்டங்களால் ஆணாதிக்கம் அடர்ந்த இந்திய வீடுகள் மற்றும் சாதியமைப்புக்குள் நுழைய முடிவதில்லை. இரண்டாவது காரணம், குற்றவியல் மனப்பான்மை. ‘பிடிபட மாட்டோம், பிடிபட்டாலும் சாதி மற்றும் பண அதிகாரத்தால், சட்டத்தின் ஓட்டைகளின் வழியே தப்பித்து விடலாம்’ என்று குற்றவாளிகள் பெரிதும் நம்புகின்றனர். இந்த நம்பிக்கைக்குக் காரணம், நமது நீதியமைப்பின் லட்சணம். பாலியல் குற்றங்களின் தண்டனை விகிதம் தேசிய, மாநில அளவில் சுமார் 25% மட்டுமே. ஆண்டுதோறும் குவியும் ஆயிரக்கணக்கான வழக்குகளின் பன்னெடுங்காலத் தேக்கம், குற்றம் இழைப்போருக்கு, ‘சட்டம்’ என ஒன்று இருப்பதையே மறக்கடித்துவிடுகிறது.

அண்மையில், த.வெ.க பெண் நிர்வாகி ஒருவர் தன் கட்சிக்காரர்களால் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்பட்டதாக கூறப்பட்ட வழக்கில் சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரைக் கிளை இரு தரப்பும் சமரசம் செய்துகொண்டதாகக் கூறி வழக்கைத் தள்ளுபடி செய்தது. பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகளில் பாதிக்கப்பட்டவரும், குற்றம்சாட்டப்பட்டவரும் சமரசம் செய்து கொள்வதை உச்ச நீதிமன்றம் தடை செய்திருக்கிறது. ஆனாலும் சில தீர்ப்புகள்